

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 1 de 41

MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 2 de 41

Propiedad

Área Propietaria:

Compliance

Cargo Propietario:

Compliance Regional Manager

Responsables

Responsable de establecer política:

Compliance Regional Manager

Responsable de velar por cumplimiento:

Oficial de Cumplimiento

Control de versiones

Versión	Fecha	Elaborado por	Revisada por	Aprobada por	Log de cambios
1.0	Julio 2018	Ignacio Pérez Compliance Officer	Tomás Bercovich - CEO	Directorio	Creación
2.0	Agosto 2020	Ignacio Pérez Compliance Officer	Tomás Bercovich - CEO	Directorio	Actualización
3.0	Octubre 2020	Ignacio Pérez Compliance Officer	Tomás Bercovich - CEO	Directorio	Actualización
4.0	Enero 2021	Andy Cespedes Compliance Officer	Tomás Bercovich - CEO	Directorio	Actualización
5.0	Febrero 2021	Andy Cespedes Compliance Officer	Tomás Bercovich - CEO	Directorio	Actualización
6.0	Agosto 2021	Andy Cespedes Compliance Officer	Tomás Bercovich - CEO	Directorio	Actualización
7.0	Octubre 2021	Andy Cespedes Compliance Officer	Lorena Silva - Compliance Regional Manager	Directorio	Actualización
8.0	Diciembre 2021	Andy Cespedes Compliance Officer	Lorena Silva - Compliance Regional Manager	Directorio	Actualización
9.0	Abril 2022	Andy Cespedes Compliance Officer	Lorena Silva - Compliance Regional Manager	Directorio	Actualización

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 3 de 41

Contenido

1. Objetivo	4
2. Alcance	5
3. Definiciones	5
4. Descripción	5
1. LOS DELITOS	5
2. POLÍTICA DE ACEPTACIÓN DE CLIENTES	8
3. POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGO AML / CFT	9
4. POLÍTICA DE CONOZCA A SU CLIENTE (KYC)	12
5. POLÍTICA DE MONITOREO Y REPORTES	17
6. POLÍTICA DE CONOZCA A SU EMPLEADO (KYE)	24
8. POLÍTICA DE FORMACIÓN DEL PERSONAL	25
9. POLÍTICA DE TRANSFERENCIAS	25
10. POLÍTICA DE REGALOS	26
11. ROLES Y RESPONSABILIDADES	26
12. CUMPLIMIENTO Y SANCIONES	28
13. REVISIÓN INDEPENDIENTE	28
5. Control y seguimiento	29
6. Referencias	29
7. Distribución	29
8. Anexos	29
ANEXO I: Listado de zonas geográficas riesgosas	31
ANEXO II: Matriz De Riesgo Cliente	32
ANEXO III. Señales de Alerta	35
ANEXO IV: Sanciones que establece la ley 19913 en Chile.	39

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 4 de 41

1. Objetivo

La Alta Administración de Global 81 SpA, en adelante Global66 (su nombre de fantasía) considera que la Integridad Corporativa, entendida como la observancia sistemática de estrictos estándares de comportamiento ético en la empresa, constituye una fuente de creación de valor estable y un requisito indispensable para preservar la confianza de las sociedades en cualquier institución.

En este aspecto son de trascendental importancia las políticas y procedimientos de adhesión al marco legal, las leyes y las regulaciones promulgadas por las entidades reguladoras y fiscalizadoras locales, en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Se materializa esta voluntad en el presente Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en adelante el “Manual”, que define las políticas y procedimientos a seguir para obtener una adecuada prevención y control, incluyendo procedimientos de detección y denuncia de actividades que pudieran estar vinculadas a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El riesgo de comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es un tema de suma importancia para las empresas del rubro financiero, y manejarlo de manera adecuada requiere de la integración de políticas, programas de formación, control y alineación de todo el personal respecto del tema.

El presente manual tiene como objetivo, en primer lugar, delinear estas políticas, señalando lo que es correcto, inculcando la ética y los procedimientos que deberán atender todos los integrantes de la empresa.

El segundo objetivo es establecer programas de formación, con el fin de lograr que el equipo de trabajo internalice el tema y se comprometa con el mismo. Una organización que aprende se vuelve más sólida y permite un sano crecimiento.

El tercer objetivo es establecer el rol y las funciones del Oficial de Cumplimiento, quien es el encargado de guiar a la organización en la prevención del lavado de dinero. En el desempeño de dicha función, el establecimiento de los mecanismos de control es vital para un correcto funcionamiento del sistema y es por ello que los mismos serán explicados en el presente manual.

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 5 de 41

Por último, y lo más importante, es lograr la alineación de todo el personal en la prevención del lavado de dinero. Toda persona que pertenezca a la organización debe tener conciencia que el logro del objetivo común implica el esfuerzo de todos, independientemente del cargo que ocupen en la organización.

El ser reconocido como una empresa exitosa y referente en el mercado se construye día a día. Para ello es necesario, junto con las estrategias delineadas por la organización, lograr el máximo cumplimiento de la normativa para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

2. Alcance

Este manual es aplicable a la Global81 SpA, y será vinculante para todos sus empleados y altos ejecutivos.

3. Definiciones y Terminologías

- LAFT: Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- ROE: Reporte de Operaciones en Efectivo
- ROS: Reporte de Operaciones Sospechosa
- DDC: Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente
- UAF: Unidad de Análisis Financiero
- ONG: Organización No Gubernamental
- PEP: Personas Expuesta Políticamente
- OFAC: Office of Foreign Assets Control, Oficina de Control de Bienes Extranjeros.
- GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional
- OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
- KYC: Know Your Customer – Conozca a su cliente
- KYE: Know Your Employee – Conozca a su empleado

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 6 de 41

4. Descripción

1. LOS DELITOS

LAVADO DE ACTIVOS

El lavado de dinero es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino, uso ilegal de los bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos. En general, involucra la **ubicación** de fondos en el sistema financiero; la **estructuración** de transacciones para disfrazar el origen, propiedad y ubicación de los fondos; y la **integración** de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que aparentemente provienen de actividades lícitas.

El lavado de dinero es un proceso diverso y a veces complejo, que básicamente involucra tres pasos independientes que pueden suceder simultáneamente:

a) Ubicación

La primera y más vulnerable etapa del lavado de dinero es la ubicación. El objetivo es ingresar los fondos ilegales al sistema financiero sin llamar la atención de las instituciones financieras o las agencias de cumplimiento. Las técnicas de ubicación incluyen los depósitos estructurados de fondos por sumas determinadas de manera de evadir las obligaciones de reporte o la mezcla de depósitos de fondos y empresas ilegales.

b) Ocultamiento

La segunda etapa del proceso de lavado de dinero es el ocultamiento, que implica la movilización de fondos en todo el sistema financiero, a menudo en una compleja serie de transacciones para crear confusión y complicar el rastreo documental.

c) Integración

El objetivo final del proceso de lavado de dinero es la integración. Una vez que los fondos están en el sistema financiero y están aislados a través de la etapa de ocultamiento, el paso de integración es utilizado para crear la apariencia de legalidad a través de más transacciones.

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El financiamiento del terrorismo (FT) es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, requieren

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 7 de 41

fondos para llevar a cabo sus actividades, cuyo origen puede provenir de fuentes legítimas, actividades delictivas, o ambas.

Al igual que el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo posee 3 etapas:

a) Recaudación

Su objetivo es buscar una fuente de financiamiento, ya sea lícita o ilícita. Los medios utilizados son:

- Financiamientos por Estados:
 - o Estados Complacientes
 - o Estados engañados
 - o Estados en conflicto
- Financiamientos legítimos:
 - o Organizaciones sin fines de lucro o de beneficencia (donaciones privadas, institucionales).
 - o Negocios legítimos (ventas comerciales de bienes y servicios)
 - o Autofinanciamiento
- Financiamientos ilegítimos:
 - o Narcotráfico
 - o Fraudes (con tarjeta de crédito, con cheques)
 - o Extorsiones
 - o Múltiples tipos de actividades criminales: secuestros, contrabando, asaltos, robos, y tráfico de todo tipo.

b) Disposición

Su objetivo es mover los fondos en los lugares deseados, a disposición de la organización terrorista y ocultar su uso final.

Los medios utilizados son:

- Organizaciones benéficas, ONG
- Entidades comerciales
- Activos de valor
- Oro, diamantes, piedras preciosas
- Medios de pago libremente cesibles
 - o Productos financieros de inversión
 - o Cambio de divisas
 - o Transportes físicos
 - o Transferencias electrónicas
 - o Tarjetas bancarias
 - o Remesadoras legales e informales de fondos
 - o Sistemas de compensación
 - o Cuentas bancarias aliadas

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 8 de 41

- Cuentas bancarias Offshore

c) Utilización

La utilización de los fondos corresponde principalmente a la financiación de costos logísticos y/u operativos de la organización terrorista.

El uso puede aplicarse a:

- Compra de vestimenta
- Compra o arriendo de vehículos
- Alimentos
- Tecnología
- Especialización

2. POLÍTICA DE ACEPTACIÓN DE CLIENTES**Definición de Cliente**

Se entiende por Cliente, a toda persona natural o jurídica, con la que Global66 establece o mantiene una relación comercial, como consecuencia de la prestación de un servicio o contratación de un producto, ofrecido en el marco de las actividades propias de su giro. Esta relación puede ser ocasional o habitual.

Incorporación de Clientes Nuevos

El proceso de incorporación de un nuevo cliente es crítico dentro del marco de prevención de delitos. Dentro de este proceso el cliente debe entregar información y documentación de su identificación y datos de contacto.

Para ello, el cliente debe ingresar al sitio web de la compañía y realizar el proceso de creación de la cuenta.

Los datos mínimos obligatorios que el cliente debe indicar son:

A) Persona Natural:

1. Nombre completo.
2. Número de identificación personal..
3. Nacionalidad.
4. Profesión, ocupación u oficio.
5. País de residencia.
6. Domicilio en Chile o en el país de origen o residencia permanente.
7. Correo electrónico.
8. Teléfono de contacto.
9. PEP
10. Propósito de la relación comercial.

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 9 de 41

B) Persona Jurídica:**B.1) Datos empresa**

1. Razón Social.
2. Nombre de fantasía, si es que procede.
3. RUT o similar si es extranjera.
4. Giro o actividad comercial.
5. País de la empresa.
6. Dirección empresarial en Chile o en el país de origen o ubicación permanente.

B.2) Datos del representante legal

7. Nombre completo representante legal.
8. RUT o similar si es extranjero.
9. PEP.
10. País origen del representante legal.
11. País de residencia del representante legal.

B.3) Datos persona que realiza transacción

12. Nombre completo.
13. Rut o similar si es extranjero.
14. Sexo
15. Nacionalidad.
16. Profesión, ocupación u oficio.
17. País de residencia.
18. Domicilio en Chile o en el país de origen o residencia permanente.
19. Correo electrónico.
20. Teléfono de contacto.
21. Propósito de la relación comercial.

Esta es la información mínima para solicitar a sus clientes en el marco de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento Global66 podrá solicitar documentación adicional a sus clientes.

Para mantener esta información actualizada, se les solicita a los clientes confirmar o modificar sus datos personales al menos una vez al año. Si el cliente no confirma o actualiza sus datos según la calendarización antes señalada, se le envía un correo electrónico que da cuenta del cierre de la campaña de actualización donde se le indica al cliente que tras no recibir respuesta, se asume que los datos registrados no presentan cambios a la fecha de la campaña. Cabe indicar que el proceso de actualización de clientes

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 10 de 41

recae en aquellos que mantienen una categoría de alto riesgo y esto queda descrito en el procedimiento de actualización de clientes.

NO ACEPTACIÓN DE CUENTAS

NO se debe aceptar la incorporación de un nuevo cliente si:

- Se rehúsa a brindar información esencial de conocimiento del cliente, por ejemplo, identificación, teléfono, email, domicilio.
- La información que brinda el cliente es confusa, incoherente o nada creíble.
- Se sospecha que el cliente está involucrado en actividades delictivas (por ejemplo, clientes con antecedentes penales conocidos o cuando fuere de conocimiento que estuvieren asociados con organizaciones ilícitas).

Si el personal de contacto con el cliente tiene alguna sospecha, debe informar de forma inmediata al Oficial de Cumplimiento, mediante correo a Denuncias@global66.com

El proceso de aceptación de clientes se basará en los siguientes requerimientos:

1. Aquellos clientes que **NO** puedan ser razonablemente identificados **NO serán aceptados**.
2. Aquellos clientes que **NO** indiquen su correo electrónico y teléfono **NO podrán ser aceptados**.
3. Aquellos clientes que se encuentran con antecedentes en el Listado de Clientes Bloqueados o en las Listas Negras generadas por el sistema de verificación en listas negras (NEITCOM)¹, **NO serán aceptados**, sin embargo delitos civiles como por ejemplo: multas de tránsito, multas por delitos tributarios podrán ser aceptados, según su connotación y riesgo de reputación.
4. Aquellos clientes que estén relacionados o que figuren dentro de las listas de Sanciones por la OFAC (Office of Foreign Assets Control), Oficina de Control de Bienes Extranjeros, **NO serán aceptados**.
5. Global66 **NO** establecerá relaciones comerciales con “**clientes anónimos**” o aquellos que utilizan nombres ficticios, ni con sociedades en que no es posible determinar la propiedad. Lo anterior, incluye a los **llamados Shell Bank**, que son entidades que se denominan a sí mismo como bancos y que no están establecidas físicamente en la jurisdicción de donde dicen pertenecer y que tampoco son filiales de un grupo financiero establecido y regulado en su país de origen.
6. La entrega en forma **fehaciente y oportuna** de la información y documentación solicitada constituirá un requisito para operar con Global66, y **quienes se nieguen a proporcionarlos, NO podrán ser admitidos como clientes**.

¹ NEITCOM. Actualmente la empresa utiliza este software, el cual provee consultas a bases de listas negras a nivel mundial y listados de PEP's.

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 11 de 41

7. Aquellas personas sobre los que se disponga de información de la que se deduzca que pueden estar relacionados con actividades de naturaleza delictiva, especialmente aquellos supuestamente vinculados al narcotráfico, terrorismo o al crimen organizado, **NO serán aceptados**.
8. Personas o entidades que presten servicios financieros en forma encubierta **NO serán aceptados**.
9. **NO** se mantendrán relaciones con intermediarios financieros que no estén sujeto a fiscalización de una autoridad específica de regulación, salvo en aquellos casos en que éstos puedan acreditar la existencia de Programas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, previa evaluación del área de Compliance y aceptación del Gerente General.
10. No se aceptarán aquellos clientes que se cataloguen como riesgo alto a nivel internacional. Esto es que posean residencia, domicilio, oficinas o su Casa Matriz (Personas Jurídicas) en Países y Territorios **No Cooperantes** según la OCDE y GAFI (Anexo I).

En el caso de que se detecten potenciales clientes o clientes actuales incluidos en las Listas Negras o en las Listas de Clientes Bloqueados, será responsabilidad del área de Compliance indagar más información y, dada la investigación, el Oficial de Cumplimiento determinará si el cliente será desvinculado de Global66 y si corresponde reportar a la UAF (Unidad de Análisis Financiero) o entidad competente mediante ROS.

En el caso que se detecten potenciales Clientes o Clientes actuales incluidos en las Listas PEP o que tengan vínculos con un PEP, se requerirá la aprobación del Oficial de Cumplimiento y de la Alta Gerencia representada por la Compliance Regional Manager. Esto se chequeará con sistema de identificación de Listas Negras y PEPs durante la evaluación de ingreso del cliente a la empresa.

3. POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGO AML / CFT

Con el objeto de poder determinar los niveles de diligencia a aplicar a los clientes, proveedores y socios comerciales con los cuales podamos entablar relaciones comerciales, en los procesos de aceptación, identificación, conocimiento y monitoreo de sus operaciones, se procederá a categorizar a los mismos en función de los factores de riesgo que éstos presenten.

Factores de Riesgo

Se consideran los siguientes factores de riesgo:

1. Geografía
2. Actividad Económica

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 12 de 41

3. Persona Expuesta Políticamente (PEP)**GEOGRAFÍA**

Existen zonas geográficas que representan un riesgo particular dentro del marco de prevención de lavado de activos y, que en general, se deben tratar como un riesgo alto. Estas zonas geográficas son categorizadas tanto dentro del territorio nacional, como fuera de éste.

- A nivel Nacional:
 - o Los sectores denominados zonas francas. Se aceptarán a los clientes que residen estas zonas, sin embargo, se aplicarán mecanismos de debida diligencia más exhaustivos.
- A nivel Internacional:
 - o Los Países y Territorios No Cooperantes según la OCDE y GAFI. No se aceptarán clientes que residan estas zonas, o que, sin tener residencia en estas zonas, el origen de los fondos proviene de dichas zonas.

En Anexo I se establece el listado de las zonas geográficas prohibidas y de riesgo alto.

Revisión de países y jurisdicciones de riesgo

La Unidad de Análisis Financieros (UAF), señala que las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3°, inciso primero, de la Ley N° 19.913 deben guardar especial observancia en su quehacer diario a las transacciones que eventualmente realicen con países o jurisdicciones que se encuentren en el listado publicado por el SII, sobre países y jurisdicciones que se considera tienen un régimen fiscal preferencial. Global66 ejecuta controles diarios sobre esta materia, por lo cual ha definido umbrales específicos para aplicar medidas de debida diligencia reforzada. Mayores detalles se encuentran en documento [metodología de perfilamiento de clientes y alertas transaccionales](#).

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Existen determinadas actividades económicas que por sus características son más sensibles a ser utilizadas para el proceso de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Para ello, dependiendo del tipo de actividad a la que ejerza el propietario de la cuenta, o tenga conexiones sustanciales con estos negocios, se tomará la debida diligencia. Para mayor información, véase [metodología de perfilamiento de clientes y alertas transaccionales](#)

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 13 de 41

Para aquellos clientes que realizan alguna actividad financiera o de servicios monetarios (reciben fondos de terceros para realizar alguna operación financiera) se deberá exigir al menos un modelo de prevención AML/CFT de iguales características que el de Global66. Para eso es necesario, que dichos clientes sean regulados de manera local por la Autoridad en materia AML/CFT.

Son clientes con actividad riesgosa aquellos con conexiones sustanciales con dichas actividades (empleado o dueño de alguna empresa con actividad de riesgo, o que el mismo cliente persona jurídica sea una de ellas).

PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)

Se considerará PEP a los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas. Se incluyen en esta categoría a los Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alta jerarquía (entre ellos a los miembros de mesas directivas de partidos políticos), funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, así como sus cónyuges, sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y las personas naturales con las que hayan celebrado un pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile.

Global66 utiliza el sistema neitcom para poder identificar si un cliente es considerado PEP o si está vinculado a uno de ellos. Los clientes PEP (o vinculados) serán autorizados por escrito por el Oficial de Cumplimiento y la Compliance Regional Manager en representación de la alta gerencia.

Los clientes PEP o vinculados son considerados de alto riesgo y se deben aplicar medidas de due diligence reforzado.

NIVEL DE RIESGO

Dependiendo de las características del cliente se establecerá un Nivel de Riesgo del cliente el cual seguirá la siguiente parametrización:

Factor de Riesgo	Especificaciones del factor	LEVEL
Geografía	Cliente reside en una zona	EXTREMO

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

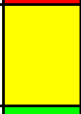
Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 14 de 41

	prohibida a nivel internacional	
Geografía	Cliente reside en una zona riesgosa a nivel nacional	ALTO
Actividad	Cliente ejerce o tiene un vínculo cercano a las Actividades del Grupo A.	ALTO
Actividad	Cliente ejerce o tiene un vínculo cercano a las Actividades del Grupo B	EXTREMO
Actividad	Cliente ejerce o tiene un vínculo cercano a las Actividades del Grupo C	BAJO
PEP	Cliente es un PEP	ALTO
PEP	Cliente tiene vínculo PEP	ALTO
Listas Negras	Cliente relacionado con antecedentes en listas negras	EXTREMO/ALTO
Sin factor de riesgo	Si el cliente no se cataloga dentro de las líneas anteriores.	Dependerá del nivel transaccional que realice el cliente. Su nivel estará dado por anexo II.

Dependiendo del Nivel de Riesgo se aplicará la medida de debida diligencia.

EXTREMO		Se rechaza al cliente. Se coloca al cliente en listas negras internas.
ALTO		Se acepta al cliente pero con autorizaciones expresas de alta gerencia y con restricciones operativas. Se aplica protocolo KYC3 (Ver política KYC).
MEDIO		Se acepta al cliente, no tiene autorizaciones expresas adicionales. Se aplica protocolo KYC2 (Ver política KYC).
BAJO		Se acepta al cliente. Se aplica protocolo KYC1 (Ver política KYC).

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 15 de 41

4. POLÍTICA DE CONOZCA A SU CLIENTE (KYC)

Objetivo

El principio “Conozca a su Cliente” constituye una medida esencial para evitar delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El proceso de conocimiento del cliente nos permite conocer qué actividades desarrollan los clientes, cuál es el origen de los fondos transados, a fin de prevenir que nuestros servicios ofrecidos sean utilizados para encubrir actividades ilícitas.

Es de suma importancia obtener información completa, detallada y fidedigna de los clientes.

El proceso debe extenderse más allá de la identificación básica, esto es para incluir toda la información suficiente del cliente para poder generar un buen conocimiento de éste.

Global66 ha desarrollado un mecanismo de conocimiento al cliente de manera incremental que funciona en automático, consistente en detección de movimientos y avisos de alertas cuando los clientes aumentan su nivel de operación (en monto, frecuencia y condición). Junto con ello, se procesan protocolos de solicitud de información al cliente y revisión de documentación. Para mayor detalle de esta política favor dirigirse a Política KYC personas naturales y Beneficiarios.

Revisión Listas Negras, Sanciones y PEP's

Cada vez que se registra un nuevo usuario en el sistema, como también en cada transacción procesada por el sistema, es revisada de manera automática en el sistema NEITCOM.

Las siguientes son algunas de las bases de datos utilizadas donde realiza cruce de información:

Personas Expuestas Políticamente - PEP Chile

Personas Expuestas Políticamente - PEP 196 Países

Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas:

- Resolución 1267 (Al-Qaida)
- Resolución 1988 (Taliban)
- Resolución 1718 (Corea del Norte)
- Resolución 1737, 2231 (Irán)
- Resolución 1521 (Liberia)

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 16 de 41

– Resolución 1533 (Rep. Democrática del Congo)

– Resolución 1572 (Costa de Marfil)

– Resolución 1591 (Sudan)

– Resolución 1970 (Libia)

– Resolución 2048 (Guinea-Bissau)

– Resolución 751, 1907 (Somalia)

– Resolución 1907 (Eritrea)

– Resolución 1518 (Irak y Kuwait)

– Resolución 2127 (República Centroafricana)

Países y Territorios No Cooperantes – FATF/GAFI

Paraísos Fiscales – OCDE/OECD

Resolución N°55 del SII - Listado de países que se considera tienen un régimen fiscal preferencial.

Interpol - Organización Internacional de Policía Criminal

Office of Foreign Assets Control – OFAC - U.S. Department of the Treasury

Palestinian Legislative Council – PLC

Foreign Sanctions Evaders List – FSE

Sectoral Sanctions Identifications – SSI

Primary Money Laundering Concern – PMLC

Office of the Superintendent of Financial Institutions – OSFI - The Government of Canada

Australian sanctions laws - Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade

Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions – CFSP

Financial Sanctions U.K. - HM Treasury U.K.

Drug Enforcement Administration – DEA - U.S. Department of Justice

Federal Bureau of Investigation – FBI

Poder judicial de Chile

Poder judicial de Bolivia

Fiscalía Nacional de Colombia

Fiscalía General de la República de El Salvador

Procuraduría General de la República de México

Ministerio Público de Guatemala

Banco Mundial – World Bank

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Financial Services Authority (FSA) - UK

Policía de Investigaciones de Chile - PDI

Policía Nacional del Perú

Policía Nacional de Colombia

Policía Nacional del Ecuador

Policía Nacional Dominicana

Policía Federal de Argentina

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 17 de 41

Policía Nacional de Panamá
Policía Nacional Civil de Guatemala
Policía de Puerto Rico
Hong Kong Police Force
U.S. Marshals

RESULTADOS

Si existe algún caso sospechoso identificado por este sistema, dicho usuario queda inmediatamente bloqueado en el sistema, sin la posibilidad de seguir generando instrucciones de movimientos y se envía directamente por los canales oficiales establecidos al oficial de cumplimiento bajo investigación y posterior evaluación de reportar a la UAF mediante ROS en caso de que amerite.

Para el caso de los PEP, serán evaluados según el procedimiento de autorización de clientes PEP.

Para el caso de las cuentas vinculadas a la lista de Sanciones de la OFAC, se procede de manera inmediata a bloquear al cliente y cerrar la cuenta de manera definitiva, junto con ello la devolución de los fondos, en caso de que tenga saldo.

Proceso de KYC “Know Your Customer” (Conozca a Su Cliente)

Conforme a las normativas vigentes y a las mejores prácticas de la industria financiera en esta materia, el proceso de KYC deberá incluir:

- Conocer los **motivos** que posee el cliente para relacionarse con Global66.
- Conocer la **situación patrimonial y financiera** del cliente.
- Conocer la **actividad económica** para identificar el origen de los fondos que operará con Global66.

En el caso de aquellos clientes que brinden servicios financieros no sujetos a regulación, éstos deberán cumplir con procedimientos adecuados destinados a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que contengan como mínimo los siguientes elementos:

- 1- El cliente deberá mantener programas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo que sean aplicables y exigibles en Chile.

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 18 de 41

2- El programa deberá cumplir, a lo menos, con una política aprobada por el directorio de la empresa, existencia de una unidad y de un oficial de cumplimiento independiente.

3- El cliente deberá contar con procesos de análisis de riesgo, de KYC actualizados, sistemas de monitoreo, sistema de reporte al directorio y a la UAF.

La evaluación de la continuidad de estos clientes corresponderá al Oficial de Cumplimiento previa revisión de la información y documentación.

Si estos clientes no cumplen con este punto, **NO serán aceptados** para seguir operando con Global66.

INSTANCIA

Este proceso de KYC debe ejecutarse dependiendo del nivel de riesgo identificado del cliente:

- Riesgo Alto: Al momento en que se identifica al cliente con riesgo alto.
- Riesgo Bajo y Medio: Cuando exista una investigación por señal de alerta.

PROCEDIMIENTO DE DUE DILIGENCE REFORZADO

En el caso de identificar un cliente con riesgo alto, se deberá solicitar, adicional a la información del formulario KYC Intensificado, la documentación de respaldo que sustente y justifique económica y legalmente una operación y lo declarado en formulario KYC. En caso de que no se cuente con dicha documentación, el caso pasará a evaluación del Comité de Cumplimiento, quien evaluará si amerita catalogar la operación como “Sospechosa”, mediante ROS a la UAF. En caso de que se reporte, se evaluará el término de la relación comercial con el cliente, manteniendo total confidencialidad del caso frente al cliente y terceros.

Los antecedentes válidos para justificar una operación (origen de fondos), fuente de riqueza y/o situación patrimonial son:

Materia a justificar	Documento
Origen de Fondos	Producto de liquidación de Inversiones/Ahorros: cartolas de inversiones, cartolas bancarias, cartolas de ahorros.

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 19 de 41

	Producto de Venta de Activos: Contrato de Compra/Venta, Factura de Venta, u otro que refleje la venta de vehículos, inmuebles, u otros activos. Producto del Salario/Renta: Liquidaciones de sueldo, boletas de honorarios, Dividendos, Dietas. Producto de una Herencia: Certificado de Sucesión (informe de posesión efectiva). Producto de un Crédito: Certificado de deuda/crédito.
Fuente de Riqueza	Liquidaciones de sueldo, Boletas de Honorarios, Dividendos de sociedades.
Situación Patrimonial	Títulos de inmuebles, padrones de vehículos, cartolas de inversiones, títulos de acciones, cartolas de ahorro y cuentas corrientes bancarias.

5. POLÍTICA DE MONITOREO Y REPORTE

El objetivo de esta política es poder detectar y reportar en caso de que amerite una operación sospechosa a la UAF de forma oportuna.

Definición de “Operación Sospechosa” y “Señal de Alerta”

El artículo 3° de la Ley N° 19.913 define como operación sospechosa “todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente, o pudiera constituir alguna de las conductas contempladas en el artículo 8° de la Ley N° 18.314 (de conductas terroristas), o sea realizada por una persona natural o jurídica que figure en los listados de alguna resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sea que se realice en forma aislada o reiterada”.

Dentro del día a día del negocio, se podrán generar ciertas situaciones que darán origen a una señal de alerta. Cuando se genere una señal de alerta se seguirán los procedimientos respectivos de investigación.

Monitoreo de Operaciones Inusuales

El monitoreo de operaciones tiene 2 frentes:

- 1) El primer frente guarda relación con la identificación y levantamiento de señales de alerta realizadas por rutinas informáticas en el sistema, según los criterios definidos

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 20 de 41

por Compliance. Dichos procedimientos de control y chequeo sobre montos, movimientos y saldos en operaciones únicas y/o acumuladas dentro de un período de tiempo, se realizan en 2 instancias:

- a. En cada transacción, cuando se recibe el depósito o se recibe la orden de pago y el equipo de operaciones se predispone validar la operación de fondos.
- b. Cuando se crea un nuevo cliente.

Cada señal de alerta encontrada por el sistema es almacenada y enviada directamente por los canales oficiales establecidos al oficial de cumplimiento para su revisión e investigación.

La herramienta utilizada en este proceso es de producción in-house, de desarrollo interno. Hoy Global66 cuenta con un equipo especializado de tecnología enfocado en desarrollar y colocar en producción software customizado a la necesidad del negocio.

- 2) El segundo frente guarda relación con la identificación de señales de alerta por parte del personal de Global66. El personal tiene el deber de identificar las situaciones sospechosas que dan origen a una señal de alerta. Estas señales guardan mayor relación con aspectos conductuales del cliente. Es obligación de éstos dar aviso al Oficial de Cumplimiento sobre el caso. Esta alerta se deberá enviar por correo electrónico a Denuncias@global66.com.

En el correo debe especificarse detalladamente la situación anómala con el cliente. Esto debe ser de estricta reserva, manteniendo el caso con la mayor confidencialidad posible.

El monitoreo de las transacciones seguirá los siguientes parámetros y las medidas a aplicar, esta información se encuentra contenido en el documento [metodología de perfilamiento de clientes y alertas transaccionales](#).

PROCESO INVESTIGATIVO

Se generará una investigación a cargo del Oficial de Cumplimiento cuando se originen las siguientes situaciones:

- Cuando se reciba una señal de alerta interna por los canales dispuestos (mail y/o chat corporativo).
- Cuando se levante un caso producto de la detección mediante los controles automatizados generados hacia el área de cumplimiento.
- Cuando el Oficial de Cumplimiento lo considere necesario.

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 21 de 41

Una vez se reciba el caso a investigación, el Oficial de Cumplimiento deberá reunir toda la información necesaria para evaluar el caso. Se deberá solicitar información de:

- Revisión de información en registros del cliente
- Revisión contra listas negras y PEP's
- Investigación en la web sobre la persona
- Reporte de movimientos
- Información adicional que se podrá solicitar al personal, que pudiere mantener una relación directa con el cliente.

Para mayor información, véase [procedimiento de investigación de casos](#).

Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)

Según el artículo 3° de la ley N°19.913, se debe informar y reportar a la UAF en el menor tiempo posible las operaciones sospechosas de las que tengan conocimiento en el ejercicio de la actividad de la empresa, así como acompañar la documentación fundante necesaria.

La obligación de enviar un ROS y sus antecedentes fundantes se deberá cumplir mediante los medios electrónicos que estipule la UAF en su sitio web. Es deber del Oficial de Cumplimiento debe cumplir con esta responsabilidad.

En caso de reportar una operación sospechosa a la UAF, se deberá generar el proceso de evaluación de la desvinculación de la cuenta del cliente con la empresa. En tal situación no se permitirá realizar nuevas transferencias, manteniendo estricta confidencialidad del motivo frente al cliente.

De igual forma, cuando se detecté una clase de coincidencia con listas ONU, OFAC o lista internacional similar, el Oficial de Cumplimiento deberá emitir un ROS a la UAF de forma inmediata.

Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE)

De forma trimestral, durante los primeros 10 días hábiles de los meses de enero, abril, julio, octubre de cada año, deberá emitirse a la UAF el Reporte de Operaciones de Efectivo por operaciones realizadas con clientes en efectivo, esto es papel moneda o dinero metálico, por más de 10,000 USD (diez mil dólares norteamericanos), o su equivalente en otras monedas, según el valor del dólar observado el día en que se realizó la operación, que realicen en el ámbito propio de su actividad.

Según la norma, en el caso que no se tuviesen operaciones en efectivo por esa cuantía, debe emitirse un Registro de Operaciones en Efectivo Negativo o ROE Negativo.

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 22 de 41

Dentro del negocio de Global66, **NO** aceptamos depósitos realizados en efectivo a las cuentas bancarias de la compañía, aplicando el rechazo y posterior devolución de los fondos cuando se identifique una transacción fondeada con dinero en efectivo.

Mantenición de los registros

Es deber de Global66 mantener al menos por 5 años los siguientes registros permanentes:

- 1) Registro de operaciones en efectivo: deberá contener todas las operaciones en efectivo que superen los 10,000 USD o su equivalente en otra moneda, según el valor del dólar observado el día en que se realizó la operación. (Independientemente que no se acepten depósitos en efectivo, de todas formas se debe llevar este registro).
- 2) Registro de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC): Cada usuario cuenta con una ficha de cliente que deberá contener toda la información de la política de identificación del cliente y KYC, además de todas las operaciones que realice el cliente.
- 3) Registro de operaciones de clientes PEP: deberá contener la información relativa a las operaciones realizadas por los PEP, la que se debe emitir de forma inmediata a la UAF, o autoridad local competente, cuando tenga el carácter de sospechosa.
- 4) Registro de transferencias electrónicas de fondos: deberá contener todas las transacciones realizadas de forma electrónica con los clientes. Este registro debe contener los campos señalados en la Política de Transferencias.

Confidencialidad

Toda información generada, solicitada, recopilada y mantenida en una investigación tiene el carácter de confidencial, la que deberá ser de exclusivo uso del Oficial de Cumplimiento, siendo éste el único propietario de dicha información. Todo el personal de Global66 en caso de ser partícipe de una investigación, debe guardar estricta confidencialidad de la información, teniendo la prohibición expresa de comunicar a los afectados o relacionados con una denuncia de operación sospechosa, o cualquier otro, de la información confidencial, o proporcionarles antecedentes al respecto.

Esta norma de confidencialidad aplica tanto a directivos como a empleados. Quienes no las cumplan, serán expuestos a severas sanciones disciplinarias, más allá de las sanciones penales que le sean aplicables.

La Ley N° 19.913 establece deberes de secreto tanto para la entidad reportante, y para quienes participan en la investigación de los delitos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo:

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 23 de 41

El artículo 6° de la Ley N° 19.913 prohíbe expresamente a las personas e instituciones señaladas en el artículo 3°, incisos primero y sexto, y a sus empleados, informar al afectado o a terceras personas, la circunstancia de haberse requerido o remitido información a la UAF, como asimismo, proporcionarles cualquier otro antecedente al respecto. Igual prohibición rige para quienes sean requeridos en conformidad a la letra b) del artículo 2°, y para las personas que presten servicios a cualquier título a las personas e instituciones aludidas en el inciso anterior, que hayan tenido conocimiento de la circunstancia de haberse requerido o remitido información a la UAF. La infracción a lo dispuesto en el artículo 6° será castigada con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 100 a 400 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). La misma pena se aplicará a quienes, estando obligados de conformidad a esta Ley a proporcionar información a la UAF, maliciosamente destruyan, alteren u oculten los antecedentes o documentos que deban entregar, o entreguen antecedentes o documentos falsos.

6. POLÍTICA DE CONOZCA A SU EMPLEADO (KYE)

Global66 en su afán de contar con el personal idóneo para cada cargo, guía sus esfuerzos en que éste desarrolle sus labores con el máximo nivel de compromiso ético, honestidad y transparencia en sus funciones.

Para ello, ha establecido procedimientos para el correcto cumplimiento de los Códigos de Ética y Conducta del Personal, en pro del cumplimiento en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Selección y contratación de personal

Cada vez que exista un proceso de selección y contratación de personal, se deberán revisar en el sistema de listas negras los candidatos a ingresar a la compañía. Una vez que se realiza la revisión, se emite un certificado sobre los resultados obtenidos en la revisión, y si los candidatos arrojan alguna coincidencia en estas listas **no serán aceptados** para el cargo vacante.

Vigilancia de la conducta del Personal

Las jefaturas directas deberán observar las conductas de sus colaboradores a modo de detectar algún comportamiento inusual que les parezca sospechoso. Algunos ejemplos de señales de alerta de los empleados son:

- Variaciones abruptas en el nivel de vida.

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 24 de 41

- Estilos de vida y posibilidades financieras que no se condigan con el nivel salarial, de ingresos, patrimonial o de endeudamiento.
- Negativa injustificada a tomar vacaciones.
- Empleados que impiden que otros compañeros de trabajo atiendan a determinados clientes.
- Recibo de regalos o atenciones de clientes que excedieran las pautas de la Política de Regalos.
- Empleados renuentes a aceptar cambios de su actividad o promociones que impliquen no continuar ejecutando las mismas actividades.
- Empleados que con frecuencia permanecen en la oficina más allá de la hora de cierre o concurren a ella por fuera del horario habitual de forma injustificada.

Las jefaturas directas serán los responsables de detectar y comunicar al Oficial de Cumplimiento vía email sobre las señales de alerta que se produzcan de sus colaboradores. Independiente de esta responsabilidad, cualquier otro colaborador puede reportar al Oficial de Cumplimiento en caso de percatarse a algún colaborador, independiente de la relación, en una conducta inusual.

7. POLÍTICA DE FORMACIÓN DEL PERSONAL

Todo nuevo empleado deberá recibir al momento de ingresar a la compañía, una copia del presente manual y firmar un acta de recibo que dé cuenta de su entrega, lectura y conocimiento de la materia. Adicionalmente, dentro de los primeros tres meses desde su fecha de ingreso deberá realizarse su primera capacitación obligatoria en esta materia.

Global66 siempre mantendrá de forma electrónica, en el portal de Recursos Humanos, a disposición de su personal el presente Manual a fin de ser consultado en cualquier momento por algún colaborador.

Los nuevos requerimientos de normativas de la UAF deberán ser transmitidos por el Oficial de Cumplimiento al Personal para su correcto cumplimiento.

Se evaluarán los conocimientos del personal a través de un examen anual. Deberá comunicarse al personal el Manual actualizado, de forma posterior se debe realizar el examen. Se deberá dejar registro de las personas que realizan el examen, y de los resultados de la evaluación. Los casos que son considerados con nota deficiente deberán rendir nuevamente el examen, para lograr una nota suficiente. Tener a un colaborador que desconoce las políticas y procedimiento en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo es un riesgo para Global66.

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 25 de 41

8. POLÍTICA DE TRANSFERENCIAS**Depósitos en efectivo**

Global66 **no acepta** depósitos realizados en efectivo a las cuentas bancarias de la compañía.

Declaración de Origen de Fondos (DOF)

En cumplimiento de la Circular n°18 de la UAF, que imparte instrucciones en materia de prevención de lavado o blanqueo de activos y con el objeto de mantener un adecuado conocimiento de las personas que realizan operaciones y de las actividades que éstas desarrollan, Global66 exige a sus clientes como requisito de la transacción una declaración que de cuenta del origen y/o destino de los fondos involucrados para todas aquellas transacciones que sean iguales o superiores a **USD\$5.000** o su equivalente en otras monedas.

Depósitos desde países no cooperantes y paraísos fiscales

Los depósitos pueden provenir tanto de cuentas de un banco de plaza, como de un banco localizado en el extranjero, siempre y cuando éste no sea uno de los países denominados dentro de la “lista de países no cooperantes” según la OCDE, GAFI/FATF y UE. Se detalla en el Anexo I la lista de dichos países.

Esto se debe a que los países así definidos tienen políticas de prevención menos estrictas o nulas con respecto de las normas locales que aplicamos a cada sede. Los menores controles podrían implicar, eventualmente, que dinero de procedencia ilícita haya entrado al sistema bancario.

Registro de Transferencias Electrónicas

En cumplimiento a la circular N°59 de la UAF y el oficio ordinario N°1745, se establece que los sujetos obligados que provean del el servicio de transferencias electrónicas de fondos, ya sea transfronterizas o nacionales, deberán incorporar información precisa y significativa del ordenante y del beneficiario, respecto de las transferencias de fondos de USD 1,000 o más, y los mensajes relacionados enviados, debiendo verificar que esta sea exacta y conservarse por un plazo mínimo de 5 años. La información a incorporar y registrar es la siguiente:

- Monto, moneda y fecha de la transferencia

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 26 de 41

- País o comuna de destino de los fondos
- Nombre o razón social del ordenante
- Número de cédula nacional de identidad del ordenante, para chilenos y residentes, o de pasaporte o similar documento de identificación para extranjeros no residentes. En caso de personas jurídicas se deberá solicitar el RUT o similar si es extranjera.
- Número de cuenta del ordenante e institución, o en su defecto, de aquella usada de referencia para la operación.
- Domicilio del ordenante
- Forma de pago por parte del ordenante (transferencia electrónica, efectivo, documentos u otros).
- Nombre o razón social del beneficiario
- Documento de identidad del beneficiario o pasaporte cuando se trate de personas naturales. En el caso de personas jurídicas se deberá solicitar el RUT o similar si es extranjera, y prueba de su constitución, forma y estatus jurídico.
- País de origen de los fondos, o comuna si son transferencias nacionales
- Estado de la transferencia (liquidada, anulada, rechazada o pendiente de liquidación).

9. POLÍTICA DE REGALOS

Queda terminantemente prohibido el aceptar dinero por parte de un cliente o un proveedor bajo cualquier motivo. Aceptar dicho dinero constituye una falta grave y es causal de despido.

Se permitirán regalos en especies o invitaciones, siempre y cuando su valor aproximado no supere los 60 dólares. Si el regalo o la invitación superan dicho monto, no podrá ser aceptado o la invitación deberá ser declinada.

No debe existir un conflicto de interés al aceptar un regalo o invitación de un proveedor o clientes, procurando priorizar siempre el interés de Global66 por sobre el interés propio de cada empleado. No debe afectar la imparcialidad de la persona que lo recibe.

Los regalos o invitaciones no deben ser extensivos a parejas o familiares o revendidos con el objetivo de generar algún tipo de ganancia.

No se permite la recepción ni entrega de dinero en efectivo o equivalentes (tarjetas regalo o vales).

Todo regalo que un empleado reciba por parte de un cliente deberá ser debidamente informado al Oficial de Cumplimiento al mail reporteregalos@global66.com independiente del tipo y cuantía del regalo.

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 27 de 41

10. ROLES Y RESPONSABILIDADES**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**

El rol del Oficial de Cumplimiento debe recaer en una persona de confianza, y que para el adecuado cumplimiento de sus funciones deberá tener pleno acceso a toda la información y/o documentación que estime conveniente.

El Oficial de Cumplimiento en ejercicio es el Sr Andy Céspedes Jiménez, debidamente registrado en UAF Chile, quien reporta de manera directa al Consejo Directivo.

Sus funciones y obligaciones son:

- 1) Implementar programas relativos al modelo de prevención.
- 2) Informar al Directorio las operaciones que considere sospechosas y notificar si fue reportado a la UAF o autoridad local competente.
- 3) Enviar Reporte de Operaciones Sospechosas a la UAF o autoridad competente.
- 4) Mantener un registro de las Operaciones Sospechosas (ROS).
- 5) Enviar Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE).
- 6) Mantener un registro de los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE).
- 7) Monitorear las operaciones y realizar las investigaciones respectivas en caso de detectar una señal de alerta.
- 8) Mantener un registro de las investigaciones realizadas.
- 9) Proponer la implementación de mejoras o nuevos procedimientos al Programa de Prevención.
- 10) Proponer cualquier cambio que estime pertinente en la metodología para calificar a los clientes.
- 11) Mantenerse informado y actualizado en toda materia legal y normativa aplicable a Global66 que respecte a prevención de lavado de activo y financiamiento del terrorismo.
- 12) Actuar como nexo de auditores independientes o fiscalizadores que pudieran estar investigando o revisando el cumplimiento regulatorio.
- 13) Implementar las observaciones recibidas de auditoría interna, externa o entes reguladores.
- 14) Informar al directorio al menos una vez al trimestre sobre todo aspecto relevante que guarde relación con la materia.

DIRECTORIO / CONSEJO DIRECTIVO

- 1) Aprobar el Sistema de Prevención LAFT, mediante la aprobación del presente Manual.
- 2) Designar al Oficial de Cumplimiento, al menos cada 3 años.

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 28 de 41

- 3) Autorizar el acceso a toda la información de la compañía, incluyendo las Políticas, Procedimientos y Manuales al Oficial de Cumplimiento.
- 4) Difundir y promover el Sistema de Prevención de LAFT dentro de la compañía, entendiendo este sistema como parte de la gestión de ella.
- 5) Velar y resguardar la confidencialidad de la información derivada del funcionamiento del Sistema de Prevención LAFT.
- 6) Aprobar y promover los procesos internos y externos de capacitación de LAFT.
- 7) Informar oportunamente al Oficial de Cumplimiento, por los canales correspondientes, la ocurrencia de cualquier sospecha susceptible de ser reportada como un ROS a la UAF.

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

El Comité de Cumplimiento estará a cargo de implementar las políticas y procedimientos para mitigar los riesgos de LAFT. Las responsabilidades del Comité de Cumplimiento serán:

- 1) Decidir cuando exista una comunicación de operación sospechosa si se configura en Reporte de Operación Sospechosa a la UAF.
- 2) Proponer al Directorio políticas y procedimientos internos que permitan prevenir y detectar actos u operaciones relacionadas con los delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
- 3) Planificar y coordinar las actividades de cumplimiento de las políticas y procedimientos sobre las materias definidas por la entidad, relacionadas con la Prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
- 4) Tomar conocimiento de la labor desarrollada y operaciones analizadas por el Oficial de Cumplimiento, como también, decidir sobre mejoras a las medidas de control que éste proponga.
- 5) Requerir de cualquier área de la compañía la información necesaria para poder llevar a cabo su función.

11. CUMPLIMIENTO Y SANCIONES

La apropiada aplicación de este Manual requiere que los empleados y directivos se familiaricen con su contenido, con sus procedimientos complementarios y con aquellas disposiciones normativas y legales que regulan esta materia.

Sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que pudiera dar lugar, el incumplimiento de los criterios y pautas de actuación contenidos en este Manual, puede a su vez motivar a la adopción de las sanciones disciplinarias que resulten de su aplicación, conforme a lo previsto en la legislación laboral vigente. Podrá ser considerado de falta grave a gravísima, esto es despido inmediato, dependiendo de la gravedad de la falta.

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 29 de 41

12. REVISIÓN INDEPENDIENTE

Para poder garantizar un correcto cumplimiento de las políticas y procedimientos presentados en este Manual, se aplicarán auditorías independientes al modelo de prevención. El objetivo es poder obtener un grado de seguridad razonable del cumplimiento de este manual, y en caso de tener brechas de cumplimiento, poder generar las acciones pertinentes para ajustar su correcto cumplimiento.

Esta revisión podrá ser realizada por:

- Auditoría Interna
- Auditoría Externa.

Auditoría Interna: Dentro del programa anual deberá incorporarse revisar el modelo de prevención AML/CFT. El informe resultante de la auditoría interna deberá ser entregado a la Alta Administración de la compañía, además podrá ser entregado a los stakeholders que lo requieran.

Auditoría Externa: La aplicación de esta revisión independiente por empresa de auditoría externa deberá considerarse al menos cada 1 año. Este informe deberá ser presentado a la Alta Administración de la compañía, y deberán generarse planes de acción a implementar en caso de que se evidencien observaciones.

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 30 de 41

5. Control y seguimiento

El departamento de Compliance es la unidad encargada de estar en constante control y seguimiento de las políticas, reglas y procedimientos contenidas en este Manual. Adicionalmente, se aplicarán revisiones independientes de acuerdo con lo especificado en la sección de Revisiones Independientes.geo

6. Referencias

- [Ley 19.913](#) y [Circulares de la UAF Chile](#).
- [Ley 20.393 Sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas](#)
- Política y procedimientos relacionados a KYC.
- [Metodología de perfilamiento de clientes y alertas transaccionales](#)
- [Guía de señales de alerta](#) - UAF

7. Distribución

Este Manual debe ser difundido a todo el personal de la Compañía y estar disponible en portal digital para que todo el personal tenga acceso directo y en cualquier momento al Manual.

8. Anexos

Anexo I. Listado de zonas de mayor monitoreo y países prohibidos

Anexo II. Matriz de Riesgo Cliente

Anexo III: Sanciones que establece la ley 19.913 en Chile.

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 31 de 41

ANEXOS

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 32 de 41

ANEXO I: Listado de zonas geográficas riesgosas

- [Jurisdicciones bajo mayor monitoreo](#) según GAFI
- [Países prohibidos](#) según GAFI
- [Lista de países según el consejo de la Unión Europea](#)

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 33 de 41

ANEXO II: Matriz De Riesgo Cliente

<i>Riesgo</i>	<i>Señal de Alerta</i>	<i>Variable</i>	<i>Criterio</i>	<i>Medida Control /</i>	<i>Nivel de Riesgo</i>
Lavado de Activos	Cliente deposita altas sumas de dinero.	Monto depositado	Suma de transferencias/P2P enviadas en un día por un mismo remitente superior a USD 15,000.	Due diligence Reforzado a Remitente.	
Lavado de Activos	Cliente deposita altas sumas de dinero.	Monto depositado	Suma de pay-in al wallet en un día por un mismo remitente superior a USD 15,000.	Due diligence Reforzado a Remitente.	
Lavado de Activos	Beneficiario recibe altas sumas de dinero.	Monto enviado	Suma transferencias /P2P recibidas en un día hacia un mismo beneficiario superior a USD 15,000.	Due diligence Reforzado a Remitente a Beneficiario.	
Lavado de Activos	Cliente deposita altas sumas de dinero.	Monto depositado	Suma de transferencias / P2P enviadas en últimos 30 días superiores a USD\$30,000.	Due diligence Reforzado.	
Lavado de Activos	Cliente deposita altas sumas de dinero.	Monto depositado	Suma de pay-in al wallet en últimos 30 días superiores a USD\$30,000.	Due diligence Reforzado.	
Lavado de Activos	Beneficiario recibe altas sumas de dinero.	Monto enviado	Suma de transferencias / P2P recibidas en últimos 30 días superiores a USD\$30,000.	Due diligence Reforzado.	
Lavado de Activos	Cliente B2B deposita altas sumas de dinero.	Monto depositado	Suma de transferencias enviadas en últimos 30 días igual o superior a USD\$25,000.	Due diligence Reforzado.	
Lavado de Activos	Cliente B2B deposita altas sumas de dinero.	Monto depositado	Suma de transferencias enviadas en últimos 90 días igual o	Due diligence Reforzado.	

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 34 de 41

			superior a USD\$50,000.		
Lavado de Activos	Cliente fondea transacción con dinero en efectivo.	Origen de Fondos	Monto recibido en efectivo en la cuenta corriente habilitada.	Rechazo de la transacción	
Financiamiento del Terrorismo	Cliente realiza movimientos de fondos a posibles grupos terroristas.	Destino de fondos	Identificación de clientes en listas negras sobre grupos terroristas.	Rechazo de la creación de cuenta o transacción e informe inmediato a UAF.	
Lavado de Activos – Triangulación	Una cuenta recibe es fondeada con depósitos de una persona distinta.	Origen Fondos	Depósitos provenientes de persona(s) distinta(s) al propietario de la cuenta.	Rechazo de las transacciones. Los fondos deben provenir de cuenta bancaria de cliente.	
Lavado de Activos – Triangulación	Cliente solicita devolución de fondos a una cuenta bancaria de terceros	Destino de fondos	Devolución de fondos dirigidos a una cuenta de tercero.	Rechazo de la orden. Las devoluciones van dirigidos a cuenta bancaria registrada de propiedad del cliente.	
Lavado de Activos – Compañías Fachada, Empresas de Papel	Una cuenta empresa no brinda toda la información de su negocio real	Información del Cliente	Datos de cuentas empresa incompleta o sin sustento documental de respaldo	Rechazo de la cuenta.	
Lavado de Activos – Cohecho -PEPs	Establecer relación comercial con PEPs o vinculado.	Información del Cliente	Suma de transferencias / P2P enviadas en últimos 30 días por monto igual o superior a USD\$1,000.	Formulario KYC Intensificado + Aceptación Alta Administración.	
Lavado de Activos – Cohecho -PEPs	Cliente PEPs o vinculado realiza transacciones frecuentes.	Información del Cliente	Identificación de un remitente o beneficiario como PEP.	Evidencia Due diligence Reforzado	

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 35 de 41

Lavado de Activos – Financiamiento del Terrorismo	Envío de fondos a zonas rojas / sancionadas	Ubicación destino de fondos	Envío de fondos a zonas consideradas de alto riesgo según OCDE/GAFI/OFAC.	Bloqueo de la ruta.	
Lavado de Activos – Financiamiento del Terrorismo	Relación con clientes (remitentes o beneficiarios) con actividades ilegales	Actividad del cliente	Cliente se dedica a actividades bajo vigilancia (riesgosas), o el motivo de la operación está relacionada a una de estas actividades.	Due diligence reforzado o Bloqueo de la transacción y del remitente y beneficiario, dependiendo la actividad.	
Lavado de Activos – Estratificación	Cliente realiza múltiples transferencias a un mismo o varios beneficiarios dentro de un día	Frecuencia de operaciones	Cantidad de P2P desde un mismo remitente superan las 10 en un día	Due diligence Reforzado a remitente.	
Lavado de Activos – Estratificación	Cliente realiza múltiples transferencias a un mismo o varios beneficiarios en un periodo acotado de tiempo.	Frecuencia de operaciones	Cantidad de transferencias desde un mismo remitente superan las 10 en 7 días hábiles.	Due diligence Reforzado a remitente.	
Lavado de Activos – Estratificación	Cliente realiza múltiples pay-in a wallet en un periodo acotado de tiempo.	Frecuencia de operaciones	Cantidad de pay-in desde un mismo remitente superan las 10 en 7 días hábiles.	Due diligence Reforzado a remitente.	
Lavado de Activos – Estratificación	Beneficiario recibe múltiples transferencias de un mismo o de varios remitentes en un periodo	Frecuencia de operaciones	Cantidad de transferencias recibidas por un mismo beneficiario superan las 10 en últimos 7 días.	Due diligence Reforzado a beneficiario.	

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 36 de 41

	acotado de tiempo.				
Lavado de Activos /Fraude Tarjetas	Cliente realiza fondeo de cuenta con monto relevante usando tarjeta crédito/débito	Monto depósito	Suma de depósitos con tarjeta superior a 5,000 USD en últimos 30 días.	Due diligence Reforzado a remitente.	
Lavado de Activos - Regimen impositivo preferencial	Cliente realiza transferencias a países con régimen fiscal preferente, según lista publicada por SII.	Monto enviado	Suma de transferencias enviadas en últimos 30 días por monto igual o superior a USD\$8,000	Due diligence Reforzado a remitente.	
Lavado de Activos - Regimen impositivo preferencial	Cliente realiza transferencias desde zona franca	Monto enviado	Suma de transferencias enviadas en últimos 30 días por monto igual o superior a USD\$1,000	Due diligence Reforzado a remitente.	
Lavado de Activos - Regimen impositivo preferencial	Cliente /beneficiario recibe transferencias en zona franca	Monto recibido	Suma de transferencias recibidas en últimos 30 días por monto igual o superior a USD\$1,000	Due diligence Reforzado a remitente.	

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 37 de 41

ANEXO III. Señales de Alerta**1. Relacionadas con el Comportamiento del Cliente (*Conozca a su Cliente*)**

- 1.1. Cliente que se rehúsa o evita entregar información, actual o histórica, relacionada con su actividad, acreencias o capacidad financiera, al momento de realizar una operación o transacción.
- 1.2. Cliente que al efectuar una operación elude o definitivamente se rehúsa a entregar información respecto del propósito o del origen y/o destino de los fondos.
- 1.3. Cliente que realiza transacciones de elevado monto y no declara un empleo remunerado o actividad acorde que justifique los montos involucrados.
- 1.4. Cliente que realiza un alto número de depósitos, en el mismo día, en distintas cajas y/o sucursales de una misma entidad financiera.
- 1.5. Cliente que presiona e insiste en que una operación se realice con extrema rapidez, evitando cualquier trámite “burocrático” sin justificar el motivo de su apremio.
- 1.6. Cliente que evita el contacto personal con la entidad con la que está realizando una transacción, llegando incluso a nombrar representantes o intermediarios encargados del manejo de sus inversiones.
- 1.7. Operaciones que no se condicen con la capacidad económica y perfil del cliente.
- 1.8. El cliente intenta realizar operaciones a nombre de terceras personas.
- 1.9. Clientes que intentan realizar depósitos en efectivo para realizar transferencias de dinero.
- 1.10. Cliente que envía o recibe transferencias de dinero desde o hacia territorios o países considerados no cooperantes, por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), o paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales nocivos, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sin una justificación económica aparente o si dichas transacciones no son consistentes con el comportamiento de negocios histórico del cliente.
- 1.11. Cliente que realiza transferencias electrónicas nacionales o internacionales y paga con distintos instrumentos procedentes de diversas instituciones financieras.
- 1.12. Constitución de empresas con capitales o socios provenientes de territorios o países considerados no cooperantes, por el Grupo de Acción Financiera

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 38 de 41

Internacional (GAFI), o paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales nocivos, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

- 1.13. Cambio repentino del comportamiento financiero de un cliente.
- 1.14. Clientes que intentan realizar operaciones con dinero falso.
- 1.15. Cliente especialmente preocupado por los controles y supervisiones a que deban someterse sus inversiones y transacciones.
- 1.16. Cliente que se rehúsa o suspende una transacción cuando se le solicita información respecto al origen de los fondos involucrados.
- 1.17. Cliente que se rehúsa o suspende una transacción cuando se le informa que los antecedentes serán presentados a alguna entidad supervisora o reguladora.
- 1.18. Cualquier individuo que presione o intente presionar para no presentar los antecedentes requeridos para realizar una transacción.
- 1.19. Clientes que presentan documentos de identificación inusuales o de mala calidad.
- 1.20. Clientes cuyas sociedades tienen como directivos a personas que no se ajustan al perfil de los cargos.
- 1.21. Clientes cuyas sociedades han sido constituidas con capitales bajos y que prontamente reciben altas sumas de inversión extranjera.
- 1.22. Clientes cuyas sociedades presentan ingresos no operacionales superiores a los ingresos operacionales.
- 1.23. Cliente cuyo teléfono se encuentra desconectado, o el número telefónico al momento de efectuar la llamada de verificación, no concuerda con la información inicialmente suministrada.
- 1.24. Clientes que incluyen referencias laborales sobre trabajos pasados o presentes, y a la vez realizan abultadas transacciones que no concuerdan con el tipo de trabajo que supuestamente realizan.
- 1.25. Cliente justifica el origen de los fondos con documentación falsa.
- 1.26. Cliente PEP realiza operaciones que están fuera de lo habitual con su comportamiento anterior.

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 39 de 41

2. Relacionadas con la Realización de Transferencias de Fondos.

- 2.1. Transferencias solicitadas por un cliente y remitidas a sí mismo o a otra única persona en diferentes países y en un corto período de tiempo.
- 2.2. Transferencias realizadas a varias personas de las cuales se detectan datos en común.
- 2.3. Recepción de fondos provenientes de distintos destinatarios, de los cuales se detectan datos en común (dirección, teléfono).
- 2.4. Recepción o remisión reiterada de fondos desde áreas de producción y/o tráfico ilícito de estupefacientes.
- 2.5. Transferencias por montos exactamente bajo el umbral de registro.
- 2.6. Transferencias cuando es evidente que quien aparece finalmente como remitente o beneficiario está siendo dirigido o esperado por un tercero no identificado.
- 2.7. Órdenes de pago recibidas o enviadas sin aparente razón comercial ni consistencia con los negocios habituales del cliente.
- 2.8. Transferencias por un alto monto en periodos breves de tiempo sin un motivo lógico que lo respalde.
- 2.9. Transferencias agrupadas de alto monto y/o de manera frecuente entre distintas personas, pero con alguna relación entre sí.

3. Relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo.

- 3.1. Envío o recibo de fondos mediante transferencias internacionales desde y/o hacia lugares que generan preocupación.
- 3.2. Una cuenta comercial a través de la cual se realiza un gran número de transferencias electrónicas desde y hacia el exterior, y para la cual no parece existir un propósito comercial lógico o económico de otro tipo, particularmente cuando esta actividad se realiza a través de o desde lugares que generan preocupación.
- 3.3. Uso múltiple de cuentas para recopilar y luego canalizar fondos hacia un pequeño número de beneficiarios extranjeros, tanto individuos como negocios,

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 40 de 41

particularmente cuando éstos están ubicados en lugares que generan preocupación.

- 3.4. Personas naturales y/o jurídicas (incluyendo sus socios, accionistas, directores, gerentes, etc.) que desarrollan actividades en Chile y que figuren en listas internacionales de alerta y exclusión.

4. Relacionadas con el Comportamiento de los Empleados.

- 4.1. Empleados con un estilo de vida que no corresponde con el monto de su salario.
- 4.2. Empleados renuentes a disfrutar vacaciones.
- 4.3. Empleados renuentes a aceptar cambios de su actividad o promociones que impliquen no continuar ejecutando las mismas actividades.
- 4.4. Empleados que con frecuencia permanecen en la oficina más allá de la hora de cierre o concurren a ella por fuera del horario habitual.
- 4.5. Empleados que frecuente e injustificadamente se ausentan del lugar de trabajo.
- 4.6. Empleados que a menudo se descuadran en caja con explicación insuficiente o inadecuada.
- 4.7. Empleados que impiden que otros compañeros de trabajo atiendan a determinados clientes.
- 4.8. Empleados que utilizan su dirección personal para recibir la documentación de sus clientes.
- 4.9. Empleados que muestran un inesperado y muy amplio incremento en sus ventas.

Nota: Para mayor información, véase [guía de señales de alertas](#) publicadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Código: G81-MAN-003

Versión: 9.0

Vigente desde Enero 2021

Página 41 de 41

ANEXO IV: Sanciones que establece la ley 19.913 en Chile.**Sanciones de la Ley 19.913**

La Ley 19.913, que dio origen a la UAF, detalla en sus artículos 19 y 20 un conjunto de infracciones y sus respectivas sanciones, aplicables a las personas naturales y jurídicas supervisadas por el servicio que incumplan las obligaciones legales para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo:

1. **Infracciones y sanciones leves:** corresponden al incumplimiento de las instrucciones que la UAF imparte a través de circulares. Las sanciones aplicables van desde una amonestación a una multa que puede ascender hasta 800 UF.
2. **Infracciones y sanciones menos graves:** corresponden al incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Reporte de Operaciones en Efectivo y la mantención de registros, detalladas en los artículos 4° y 5°, respectivamente, de la Ley 19.913. La sanción aplicable va desde una amonestación a una multa de hasta 3.000 UF.
3. **Infracciones y sanciones graves:** corresponden al incumplimiento de la obligación legal de entregar información y/o remitir Reportes de Operaciones Sospechosas, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2° letra b y 3° de la Ley 19.913. La sanción aplicable va desde una amonestación a una multa de hasta 5.000 UF.